

의료 데이터 구매 계약서

본 계약서는 의료 데이터의 구매 및 이용에 관한 사항을 규정하기 위하여 아래 당사자 간에 체결한다.

제1조 (계약 당사자)

"갑" (구매자):

회사명: (주)헬스케어데이터솔루션즈

대표자: 김민수

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 22층

사업자등록번호: 110-86-12345

"을" (판매자):

회사명: (의)서울대학교병원 의료정보센터

대표자: 박지영

주소: 서울특별시 종로구 대학로 101, 의학연구관 5층

사업자등록번호: 201-82-67890

제2조 (계약의 목적)

본 계약은 "을"이 보유한 비식별화 의료 데이터를 "갑"에게 제공하고, "갑"은 이에 대한 대가를 지불하는 것을 목적으로 한다.

제3조 (데이터 범위)

- 데이터 유형: 비식별화 진료기록(진단코드, 처방내역, 검사결과)
- 대상 기간: 2020년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
- 대상 진료과: 내과, 외과, 정형외과, 신경과
- 데이터 건수: 총 150,000건
- 데이터 형식: CSV 및 JSON 형식 (표준 의료코드 적용)

제4조 (계약 금액 및 지급 조건)

- 총 계약 금액: 금 오억원정 (500,000,000)
- 지급 방법:
 - 계약금: 1억원 (계약 체결 후 7일 이내)
 - 중도금: 2억원 (데이터 1차 인도 시)
 - 잔금: 2억원 (데이터 전체 인도 및 검수 완료 후 14일 이내)

제5조 (계약 기간)

- 계약 시작일: 2025년 3월 1일
- 계약 종료일: 2026년 2월 28일
- 계약 기간은 양 당사자 합의 하에 연장할 수 있으며, 종료일 30일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

제6조 (데이터 보안)

- 보안 등급: 1등급 (최고 보안)
- "갑"은 제공받은 데이터를 본 계약에 명시된 목적 이외의 용도로 사용할 수 없다.
- "갑"은 데이터 보관 시 AES-256 이상의 암호화를 적용하여야 한다.
- 데이터 접근 권한은 "갑"의 승인된 연구원에 한하며, 접근 로그를 6개월간 보관하여야 한다.
- 개인정보 보호법 및 의료법 관련 규정을 준수하여야 한다.

제7조 (데이터 제공 및 인도)

- "을"은 계약 체결 후 30일 이내에 1차 데이터(전체의 50%)를 인도한다.
- 나머지 50%는 1차 데이터 검수 완료 후 30일 이내에 인도한다.
- 데이터 인도는 암호화된 전용 서버를 통해 이루어지며, 물리적 매체로의 전달은 불가하다.

제8조 (지적재산권)

- 원본 데이터의 소유권은 "을"에게 있으며, "갑"은 이용권만을 취득한다.
- "갑"이 데이터를 활용하여 도출한 연구 결과물에 대한 지적재산권은 "갑"에게 귀속된다.
- 단, 연구 결과물 공개 시 "을"의 데이터 제공 사실을 명시하여야 한다.

제9조 (손해배상)

- 일방 당사자가 본 계약을 위반하여 상대방에게 손해를 발생시킨 경우, 그 손해를 배상하여야 한다.
- 데이터 유출 사고 발생 시, 귀책사유가 있는 당사자는 계약 금액의 300%에 해당하는 손해배상금을 지급한다.

제10조 (계약 해지)

다음 각 호에 해당하는 경우, 상대방에 대한 서면 통보로 본 계약을 해지할 수 있다:

- 상대방이 본 계약의 중요한 조항을 위반하고, 시정 요구 후 30일 이내에 시정하지 않은 경우
- 상대방이 파산, 회생절차 개시 등의 사유가 발생한 경우
- "을"이 데이터를 약정된 기한 내에 제공하지 못한 경우

제11조 (특약사항)

- 본 데이터는 인공지능(AI) 기반 질병 예측 모델 개발 목적으로만 사용 가능하다.
- "갑"은 데이터 활용 결과를 분기별로 "을"에게 보고하여야 한다.
- 계약 종료 후 모든 데이터는 30일 이내에 완전히 삭제하여야 하며, 삭제 확인서를 제출한다.
- 본 계약과 관련된 분쟁은 서울중앙지방법원을 제1심 관할법원으로 한다.
- "갑"은 데이터를 제3자에게 재판매, 양도, 대여할 수 없다.

위 계약 내용을 확인하고, 이에 동의하여 본 계약서 2부를 작성하고, 각각 서명 날인하여 1부씩 보관한다.

2025년 2월 15일

"갑" (구매자)

(주)헬스케어데이터솔루션즈

대표이사 김 민 수 (인)

"을" (판매자)

(의)서울대학교병원 의료정보센터

센터장 박 지 영 (인)